



АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Дело № А43-15353/2020

г. Нижний Новгород

29 апреля 2022 года

*28 апреля 2022 года – дата объявления резолютивной части
29 апреля 2022 года – дата изготовления судебного акта в полном объеме*

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Трухиной Юлии Павловны (шифр судьи 21-118),
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Краевым А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве)

_____, _____ года рождения, место рождения г. Арзамас-
16 Горьковской обл., ИНН _____ СНИЛС _____ адрес: _____,
_____ ,
в отсутствие участвующих в деле лиц,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 15.01.2021 по данному делу _____ (далее - должник) признана несостоятельной (банкротом), в отношении неё введена процедура реализации имущества должника, финансовым управляющим утвержден Даровский Алексей Александрович.

Сведения о признании гражданина несостоятельным (банкротом) опубликованы Едином федеральном реестре сведений о банкротстве - 19.01.2021.

Определением суда от 15.04.2021 Даровский Алексей Александрович освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего _____

Определением суда от 11.11.2021 финансовым управляющим должника утверждена Любимова Анна Сергеевна.

В Арбитражный суд Нижегородской области от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении процедуры реализации имущества, к которому представлены отчет о деятельности финансового управляющего и о результатах проведения процедуры банкротства, ответы компетентных органов, реестр требований кредиторов, и др.

Также в материалах дела имеется ходатайство кредитора ООО «НБК» о неприменении в отношении должника правил об освобождении от исполнения обязательств в отношении ООО «НБК», которое мотивировано тем, что при заключении кредитного договора с ПАО «Сбербанк России», правопреемником которого по обязательствам должника является заявитель, должник указал в анкете сведения об отсутствии выплат по иным кредитам. Однако, как следует из материалов дела, на тот момент у должника уже имелся кредитный договор с ПАО «Совкомбанк». Таким образом, считает, что должник предоставил кредитору заведомо ложные сведения.

Определением суда от 24.03.2022 судебное заседание отложено, должнику предложено представить письменную позицию относительно заявленного конкурсным кредитором ООО «НБК» ходатайства о неприменении в отношении должника правила об освобождении от дальнейшего исполнения обязательств.

Однако к дате настоящего судебного заседания письменная позиция должника не поступила.

Стороны, извещенные надлежащим образом, в суд не явились, в связи с чем, по правилам пункта 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заседание проводится в их отсутствие.

Изучив данное ходатайство, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав представленный отчет финансового управляющего, суд приходит к следующим выводам.

На дату закрытия реестра требований кредиторов общая сумма требований, включенных в реестр, составляет 1 077 840,51руб.

За период процедуры реализации имущества на счет должника поступили денежные средства в размере 63 710,00 руб., которые выданы должнику в качестве прожиточного минимума. Погашение реестровой задолженности не производилось (0 % удовлетворенных требований, включенных в реестр).

Сделок, подлежащих оспариванию, финансовым управляющим не выявлено.

По результатам принятия мер, направленных на выявление и поиск имущества гражданина, имущество, подлежащее реализации не установлено.

Финансовым управляющим представлены ответы компетентных органов об отсутствии зарегистрированных за должником иных прав на имущество, на которое может быть обращено взыскание.

Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры реализации имущества гражданина финансовым управляющим проведены в полном объеме. Оснований для продления процедуры не имеется.

Как следует из материалов дела, [REDACTED] обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением, поступившим в суд 21.05.2020, о признании ее несостоятельной (банкротом).

Определением от 26.05.2020 возбуждено производство по делу о банкротстве [REDACTED]

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 15.01.2021 [REDACTED] признана несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина.

В связи с выполнением всех мероприятий процедуры банкротства финансовый управляющий Любимова Анна Сергеевна представила в суд ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина и об освобождении [REDACTED] от дальнейшего исполнения обязательств перед кредиторами.

Кредитор ООО «НБК» заявило о применении в отношении должника правил, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, исключающих возможность использования особого порядка освобождения от погашения задолженности через процедуры банкротства. Определением суда от 21.09.2021 требования ООО «НБК», в размере 61 309,76 руб. включены в реестр требований кредиторов [REDACTED]

Установлена следующая очередность погашения требований кредитора: 51 251,70 руб. - требования кредиторов третьей очереди; 10 058,06 руб. - требования кредиторов третьей очереди, учитываемые отдельно в реестре требований кредиторов и подлежащие удовлетворению после погашения суммы основной задолженности и причитающихся процентов.

В подтверждении своей позиции конкурсный кредитор пояснил, что [REDACTED] обращаясь в ПАО «Сбербанк России» с заявкой на получение кредита, предоставила кредитной организации недостоверные сведения, а именно: не указала в заявлении-анкете на уже имевшиеся у нее долговые обязательства перед ПАО «Совкомбанк» по договорам от 30.04.2011, 27.08.2011.

Наличие задолженности установлено определением Арбитражного суда Нижегородской области от 16.11.2021 по данному делу в рамках рассмотрения заявления

ПАО «Совкомбанк» об установлении требований в сумме 141 588,00 руб., и включении их в реестр требований кредиторов должника

Как следует из положений статьи 213.2 Закона о банкротстве, при рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение.

Целью процедуры реализации имущества гражданина является соразмерное удовлетворение требований кредиторов (статья 2 Закона о банкротстве), которое осуществляется за счет конкурсной массы, формируемой из выявленного имущества должника.

В процедуре реализации имущества финансовый управляющий осуществляет действия, направленные на формирование конкурсной массы: анализирует сведения о должнике, выявляет имущество гражданина, в том числе находящееся у третьих лиц, обращается с исками о признании недействительными подозрительных сделок и сделок с предпочтением по основаниям, предусмотренным статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве, об истребовании или о передаче имущества гражданина, истребует задолженность третьих лиц перед гражданином и тому подобные действия (пункты 7 и 8 статьи 213.9, пункты 1 и 6 статьи 213.25 Закона о банкротстве).

При этом в силу пункта 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве конкурсную массу составляет, за исключением имущества, названного в пункте 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве, все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения.

Согласно пункту 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов.

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина (пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве).

По смыслу приведенных норм Закона о банкротстве арбитражный суд при рассмотрении вопроса о завершении реализации имущества гражданина должен с учетом доводов участников дела о банкротстве проанализировать действия финансового управляющего по формированию конкурсной массы в целях расчетов с кредиторами, проверить, исчерпаны ли возможности для удовлетворения требований конкурсных кредиторов за счет конкурсной массы должника.

В силу пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 названной статьи, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.

В пункте 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве определено, что освобождение гражданина от обязательств не допускается, в том числе и в случае, если доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и

(или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина.

Как разъяснено в пунктах 45 и 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», согласно абзацу 4 пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение должника от обязательств не допускается, если доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве должника, последний действовал незаконно, в том числе совершил действия, указанные в этом абзаце.

Соответствующие обстоятельства могут быть установлены в рамках любого судебного процесса (обособленного спора) по делу о банкротстве должника, а также в иных делах.

Основной задачей института потребительского банкротства является социальная реабилитации гражданина - предоставление ему возможности заново выстроить экономические отношения, законно избавившись от необходимости отвечать по старым обязательствам, что в определенной степени ущемляет права кредиторов должника.

Вследствие этого к гражданину-должнику законодателем предъявляются повышенные требования в части добросовестности, подразумевающие помимо прочего честное сотрудничество с финансовым управляющим и кредиторами, открытое взаимодействие с судом (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.01.2018 № 310-ЭС17-14013).

В соответствии с пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение гражданина от обязательств не допускается, если при возникновении или исполнении обязательств перед кредиторами он действовал недобросовестно (в частности, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита). При этом по смыслу названной нормы принятие на себя непосильных долговых обязательств ввиду необъективной оценки собственных финансовых возможностей и жизненных обстоятельств не может являться основанием для не освобождения от долгов. В отличие от недобросовестности неразумность поведения физического лица сама по себе таким препятствием не является.

Банки, являясь профессиональными участниками кредитного рынка, имеют широкие возможности для оценки кредитоспособности гражданина, в том числе посредством разработки стандартных форм кредитных анкет-заявок для заполнения их потенциальным заемщиком на стадии обращения в кредитную организацию с указанием сведений о его имущественном и социальном положении, ликвидности предлагаемого обеспечения и т.п., а также проверки предоставленного им необходимого для получения кредита пакета документов. Одновременно банки вправе запрашивать информацию о кредитной истории обратившегося к ним лица на основании Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» в соответствующих бюро. По результатам проверок в каждом конкретном случае кредитная организация принимает решение по вопросу о выдаче денежных средств.

В случае положительного решения о выдаче кредита, основанного на достоверной информации, предоставленной гражданином, последующая ссылка банка на неразумные действия заемщика, взявшего на себя чрезмерные обязательства в отсутствие соответствующего источника погашения кредита, не может быть принята во внимание для целей применения положений пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве.

Вместе с тем, последовательное наращивание гражданином кредиторской задолженности путем получения денежных средств в различных кредитных организациях может быть квалифицировано как его недобросовестное поведение, влекущее отказ в освобождении гражданина от обязательств, лишь в случае сокрытия им необходимых сведений (размер дохода, место работы, кредитные обязательства в других кредитных организациях и т.п.) либо предоставления заведомо недостоверной информации.

ООО «НБК» ссылается на представление должником недостоверных сведений при обращении за получением кредита в ПАО «Сбербанк России».

В материалах дела содержится анкета-заявление от 06.12.2011 на получение [REDACTED] кредитного продукта, в которой сведения о наличии обязательств последней в других кредитных учреждениях не отражены. Между тем, из материалов дела следует, что на дату оформления указанной заявки должник имела обязательства по возврату кредита перед ООО "Совкомбанк" по кредитным договорам от 30.04.2011 и 27.08.2011

Тем самым [REDACTED] при получении кредита предоставила кредитной организации заведомо ложные сведения, что исключило возможность достоверно проанализировать финансовое состояние должника и оценить риски, связанные с возвратом кредита.

Данное поведение должника является недобросовестным и исключает применение в отношении него нормы об освобождении от обязательств перед ООО «НБК», к которому перешло право требования по кредитному договору, заключенному с ПАО «Сбербанк России».

С учетом изложенного, суд полагает возможным процедуру реализации имущества в отношении [REDACTED] завершить, не применив правило об освобождении от исполнения обязательств перед обществом с ограниченной ответственностью «НБК».

Согласно статье 213.4 Закона о банкротстве на депозитный счет Арбитражного суда Нижегородской области должником внесены денежные средства в размере 25 000 руб. для оплаты вознаграждения финансовому управляющему.

В связи с завершением процедуры реализации имущества гражданина суд считает необходимым перечислить арбитражному управляющему Любимовой Анне Сергеевне с депозитного счета Арбитражного суда Нижегородской области денежные средства в сумме 25 000 руб. в качестве оплаты вознаграждения финансового управляющего.

В соответствии с пунктом 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Нижегородской области,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Завершить процедуру реализации имущества [REDACTED]

[REDACTED] года рождения, место рождения [REDACTED]

[REDACTED] СНИЛС [REDACTED]

[REDACTED] адрес: [REDACTED]

[REDACTED] ИНН [REDACTED]

С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия финансового управляющего Любимовой Анны Сергеевны считаются прекращенными.

Не применять в отношении [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] правило об освобождении от исполнения обязательств перед обществом с ограниченной ответственностью «НБК» в сумме 61 309,76 рублей, относящихся к третьей очереди удовлетворения в соответствии с пунктом 4 статьи 134 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Перечислить Любимовой Анне Сергеевне денежные средства в сумме 25 000 руб. с депозитного счета Арбитражного суда Нижегородской области.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение десяти дней с момента его вынесения.

Судья

Ю. П. Трухина

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 13.01.2022 8:21:58

Кому выдана Трухина Юлия Павловна